

0000769-83.2021.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2093951/2020 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA, 10968395 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 130/20/401 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2093951 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000769-83.2021.8.26.0127 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000769-83.2021.8.26.0127

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2093951/2020 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA, 10968395 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 130/20/401 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2093951 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 130/20/401 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

RENATA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA, qualificada nos autos às fls. 15/16 e ANDERSON ALEXANDRE BORGES DO AMARAL, qualificado às fls. 17/18, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em concurso material como incurso no artigo 33, caput, c.c. 40, III, e 35, caput, todos da Lei 11.343/06 e c.c. artigo 61, II, j (calamidade pública - Decreto Lei 6/2020), do Código Penal, porque, no dia 14 de abril de 2020, por volta das 14 horas e 45 minutos, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 01, viela 4, Vila Creti, nas

proximidades do Fórum de Carapicuíba, nesta cidade e comarca, durante período de calamidade pública, guardavam e traziam com eles, para entrega a consumo de terceiros, 18 (dezoito) porções de cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, 11/12 e laudo de constatação de fls. 41/43.

Consta ainda que RENATA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA e ANDERSON ALEXANDRE BORGES DO AMARAL, desde data indeterminada, mas até o dia 14 de abril de 2020, associaram-se para o fim de praticar crimes de tráfico de drogas.

Segundo a denúncia, policiais civis receberam informes anônimos de que um casal com as características dos denunciados estaria traficando no local dos fatos, ponto de venda de drogas. Diante disso, dirigiram-se até lá, onde visualizaram RENATA e ANDERSON. Estes, ao notarem a presença da polícia, tentaram fugir, mas foram detidos. Durante a averiguação, os policiais encontraram com ANDERSON um aparelho celular da marca Lenovo, IMEI: 354133078161057 e com RENATA 18 (dezoito) porções de cocaína. Indagados informalmente acerca das drogas, os denunciados confessaram que as estavam traficando naquele local. Interrogada pela Autoridade Policial, RENATA confessou que ela e o namorado ANDERSON “pegaram” as drogas com um indivíduo, vulgarmente conhecido como “mula”, para vendê-las e ganhar R\$ 100,00 (cem reais) por dia (fls. 15/16). Interrogado pela Autoridade Policial, ANDERSON confessou que ele e a namorada RENATA foram buscar os entorpecentes para traficá-los, porém acabaram sendo presos em flagrante (fls. 17/18). A localização de entorpecentes, embalados de forma individual, para a pronta comercialização, em ponto de venda de drogas; os anteriores informes anônimos dando conta de que um casal com as características dos denunciados estaria traficando, bem como as confissões deles, são circunstâncias indicativas de que ANDERSON e RENATA estavam associados para traficar.

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2020 (fls. 87/88).

Diante da não localização da acusada Renata, foi determinado o desmembramento do feito; sendo os autos suspensos no artigo 366 do Código de Processo Penal e determinada a prisão preventiva da acusada (fls. 129/130).

Com a prisão da acusada, esta foi devidamente citada (fls. 183/184).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a ré apresentou resposta à acusação, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pelas partes, sendo a acusada interrogada ao final. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela parcial procedência da ação, com absolvição pelo crime previsto no artigo 35 da Lei e condenação no tráfico. Por sua vez, a defesa de Renata Cristina de Souza Oliveira requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, aplicação do privilégio, com regime inicial mais brando e substituição pelo artigo 44 do Código Penal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 03/04); no boletim de ocorrência (fls. 05/07); no auto de exibição e apreensão (fls. 08/09, 11/12); no laudo de constatação provisório (fls. 41/43) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 132/134), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; bem como, pela prova oral colhida. A autoria é inconteste.

A testemunha Francisco Josué Rodrigues, policial civil, disse que, no dia dos fatos, recebeu informes de que na comunidade em frente ao fórum, chamada Favela 21, estaria um casal vendendo drogas. Tinham as descrições e as roupas, e entraram na viela e eles correram, tendo entrado numa casa. Tiveram permissão para entrar e com o rapaz nada foi encontrado e com ela foram encontradas as porções de drogas dentro do sutiã, tendo ela apresentado as drogas. Eles confessaram a traficância. Não conhecia os réus antes.

Na fase inquisitorial, a acusada Renata Cristina de Souza Oliveira disse que estava

na posse de cocaína, pois pegou para vender juntamente com seu namorado Anderson. Pegou a droga de um usuário, o qual chama de "Mula". Iria ganhar R\$ 100,00 reais a diária, e que na hora que foi pega pelos policiais havia acabado de pegar a droga e que iria começar seu turno e ficaria no local até vender todos os entorpecentes (fls. 15/16). Em juízo, disse ter 23 anos de idade e está presa há sete meses. O fórum estava fechado e não sabia o que fazer e depois acabou sendo presa. Reside no mesmo endereço, Av, Desembargador Dr, Eduardo Cunha de Abreu, viela 4. Nunca teve passagem. Confessou os fatos a ela imputados, confirmando que comprou as drogas com Anderson para vender, sendo sua primeira vez.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pela acusada, mormente diante do depoimento do policial, o qual logrou êxito em deter a acusada em posse das drogas apreendidas, em local conhecido por ponto de tráfico de drogas, em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudos periciais das drogas apreendidas e confissão da acusada em juízo.

Ressalta-se também ser irrelevante não ter a acusada sido encontrada em atitude direta de venda, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, "caput", da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve os agentes acusados.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda e da prova oral colhida, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Vale a menção de que a figura típica do delito descrito no artigo 35, da Lei 11.343/06, exige a presença dos seguintes requisitos: duas ou mais pessoas; acordo dos parceiros; vínculo associativo; finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33, caput, e parágrafo 1º, 34 e 36 da mesma lei (conforme Lei Antidrogas anotada, 10ª edição, Damásio de Jesus, Editora Saraiva, 2010, São Paulo, pag. 177). No entanto, a prova produzida em regular instrução não logrou comprovar a presença dos requisitos próprios da associação prevista no artigo 35 da mencionada lei, nem mesmo o concurso de agentes, sendo, pois, de rigor, a absolvição da acusada em relação a tal delito.

Presentes os requisitos de diminuição de pena previstos no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, vez que a acusada é primária e, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, a pena deverá ser reduzida em 2/3.

A outro giro, não logrou êxito o Ministério Público em comprovar a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, restando, pois, afastada.

Há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Assim, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, passo à dosimetria da pena a ser imposta, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a acusada é primária e que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes. Concorrendo a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, deixo de valorá-la por ter fixado a pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente imposta.

Na terceira fase, não existem causas de aumento de pena. No entanto, presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para a ré.

Considerando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 600 dos recursos repetitivos) e o julgamento do HC 118.533/MS pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na modalidade privilegiada não é crime equiparado a hediondo, altero entendimento anterior e fixo o regime inicial ABERTO para início de cumprimento de pena, termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR RENATA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA, qualificada nos autos às fls. 15/16, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06; e, ABSOLVÊ-LA da imputação prevista no artigo 35, da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista a Resolução 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, que suspendeu a expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, declarada incidentalmente inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser designada pelo juízo da execução, pelo prazo da pena acima imposta e outra consistente no pagamento de um salário mínimo a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo juízo da execução. Estando a acusada solta, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta decisão.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA